

Đề thi Pháp luật Việt Nam đại cương (SP1007)_8/12/2021_16g00 (DH_HK211)

Trang chủ / Khoá học / Học Kỳ I năm học 2021-2022 (Semester 1 - Academic year 2021-2022) / Đại Học Chính Quy (Bachelor program (Full-time study)) / Khoa Khoa học Ứng dụng (Faculty of Applied Science) / Lý Luận Chính Trị / SP1007_8/12/2021_16g00_DH_HK211 / Đề thi Pháp luật Việt Nam đại cương_8/12/2021_16g00 (DH_HK211) / ĐỀ THI CHÍNH THỨC_16g00 (DH_HK211)

ĐỀ THI CHÍNH THỨC_16g00 (DH_HK211)

Opens: Thứ tư, 8 Tháng mười hai 2021, 4:00 PM

Closes: Thứ tư, 8 Tháng mười hai 2021, 5:00 PM

Số lần làm bài cho phép: 1

Giới hạn thời gian: 50 phút

Thời gian còn lại 0:49:52

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Bà Vy có ba người con là Đông, Tây, Nam. Anh Đông có vợ là Mi, có con là Ngọc và Ngà. Năm 2020, bà Vy mất không để lại di chúc; đến tháng 4/2021 thì anh Đông mất. Di sản của bà Vy là 270 triệu. Tài sản chung của Đông với Mi là 420 triệu. Nếu có tranh chấp, hãy phân chia di sản của *những* người quá cố và xác định phần tổng di sản mà Ngọc và Ngà được hưởng.

Chọn một:

- ☐ a. Tổng di sản mà Ngọc và Ngà được hưởng là 160 triệu
- ☐ b. Tổng di sản mà Ngọc và Ngà được hưởng là 105 triệu
- ☐ c. Tổng di sản mà Ngọc và Ngà được hưởng là 200 triệu
- ☐ d. Tổng di sản mà Ngọc và Ngà được hưởng là 100 triệu

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, đâu là đặc điểm hợp đồng lao động?

Chọn một:

- ☐ a. Có thoả thuận về việc làm
- ☐ b. Công Đoàn là một bên giao kết
- ☐ c. Luôn thể hiện bằng văn bản
- ☐ d. Luôn thể hiện bằng lời nói

Thời gian còn lại 0:47:55

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Ông Lâm có một người con là ông Vũ; năm 2001 Vũ kết hôn với bà Nhi, họ có hai người con là Tâm và Dĩnh (đều đã thành niên). Năm 2019 bà Nhi qua đời. Biết rằng di sản của ông Vũ là 360 triệu, ông Vũ có lập di chúc cho con là Tâm 288 triệu và Dĩnh 72 triệu. Tháng 2/2021 ông Vũ qua đời, nếu có tranh chấp thì phần di sản Dĩnh được được chia là:

Chọn một:

- ☐ a. 48 triệu
- ☐ b. 16 triệu
- ☐ c. 56 triệu
- ☐ d. 224 triệu

Thời gian còn lại 0:45:45

Câu hỏi 4

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Quốc hội có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:

Chọn một:

- ☐ a. Nghị quyết, Nghị định
- ☐ b. Hiến pháp, Quyết định
- ☐ c. Bộ luật, Nghị định
- ☐ d. Nghị quyết, Bộ luật

Thời gian còn lại 0:45:00

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Xuân và Yến có hai người con chung là Khoa và Huy. Anh Khoa có vợ là Mi; anh Huy có vợ là Uyên và có con là cháu Oanh. Ông Xuân lập di chúc định đoạt cho bà Yến 90 triệu, cho anh Khoa 60 triệu và cho Huy 60 triệu. Ngày 12/4/2020 anh Huy và ông Xuân bị tai nạn tử vong tại chỗ. Tháng 2/2021 anh Khoa qua đời, xác định phần di sản thừa kế mà chị Mi được hưởng nếu có tranh chấp?

Biết rằng: tài sản chung Xuân và Yến là 600 triệu; tài sản chung Khoa và Mi là 200 triệu.

Chọn một:

- ☐ a. 210 triệu
- ☐ b. 105 triệu
- ☐ c. 160 triệu
- ☐ d. 80 triệu

Thời gian còn lại 0:38:21

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Đâu là nhận định KHÔNG ĐÚNG về người thành niên theo pháp luật dân sự Việt Nam

Chọn một:

- ☐ a. có thể có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- ☐ b. là chủ thể quan hệ pháp luật dân sự
- ☐ c. có khả năng xác lập giao dịch dân sự
- ☐ d. là những người từ 18 tuổi trở lên

Thời gian còn lại 0:37:50

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Theo quan điểm của Mác-Lênin, nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Nhà nước là gì?

Chọn một:

- ☐ a. Tổ chức quyền lực bắt đầu xuất hiện
- ☐ b. Sự tan rã của tổ chức thị tộc – bộ lạc
- ☐ c. Ba lần phản công lao động xã hội
- ☐ d. Có tiền đề kinh tế và tiền đề xã hội

Thời gian còn lại 0:36:10

Câu hỏi 8

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Ông Nhân có hai người con là Hùng và Hậu (Hậu có vợ là Hoa, có hai con chung là Vân và Hải). Tháng 5/2017 Hậu bị tai nạn qua đời, đến tháng 2/2021 thì ông Nhân mất. Biết rằng di sản của ông Nhân là 600 triệu. Nếu có tranh chấp, xác định phần di sản mà Vân được hưởng.

Chọn một:

- ☐ a. 100 triệu
- ☐ b. 300 triệu
- ☐ c. 150 triệu
- ☐ d. Không được hưởng di sản

Thời gian còn lại 0:34:24

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Xuân bà Hằng có ba người con là: Minh, Tuấn, Việt (đều đã thành niên), biết rằng di sản của ông Xuân là 450 triệu. Ông Xuân có lập di chúc với nội dung cho Minh hưởng 360 triệu và cho Tuấn hưởng 90 triệu. Tháng 2/2021 ông Xuân qua đời, sau khi công bố di chúc thì Việt không đồng ý nên đã tiêu hủy di chúc. Các bên xảy ra tranh chấp, phân chia di sản trong trường hợp trên như thế nào?

Chọn một:

- ☐ a. Hằng: 75 triệu; Minh: 300 triệu; Tuấn: 75 triệu
- ☐ b. Hằng: 100 triệu; Minh: 280 triệu; Tuấn: 70 triệu
- ☐ c. Hằng: 50 triệu; Minh: 320 triệu; Tuấn: 80 triệu
- ☐ d. Hằng: 300 triệu; Minh: 120 triệu; Tuấn: 30 triệu

Thời gian còn lại 0:32:09

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

Cờ câu hỏi

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, quyền của người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc của doanh nghiệp:

Chọn một:

- ☒ a. đương nhiên phát sinh mà không cần thực hiện thủ tục báo trước.
- ☐ b. phát sinh khi thông báo cho tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp.
- ☐ c. chỉ phát sinh khi báo trước cho doanh nghiệp ít nhất 45 ngày.
- ☐ d. chỉ phát sinh khi báo trước cho doanh nghiệp ít nhất 3 ngày.

[Clear my choice](#)

Thời gian còn lại 0:31:49

Câu hỏi 11

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Nghĩa phạm tội trộm cắp tài sản bị Tòa án xử phạt 2 năm cải tạo không giam giữ. Chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được 12 tháng thì Nghĩa lại phạm tội cố ý gây thương tích và bị tạm giam 3 tháng ngay sau khi gây án. Đối với tội cố ý gây thương tích, Nghĩa bị Tòa án tuyên 3 năm tù giam.

Hãy tổng hợp hình phạt của hai bản án nói trên.

Chọn một:

- ☐ a. 3 năm 04 tháng tù giam
- ☐ b. 3 năm 02 tháng tù giam
- ☐ c. 3 năm 05 tháng tù giam
- ☐ d. 3 năm 01 tháng tù giam

Câu hỏi 12

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Cơ quan lập pháp của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?

Chọn một:

- ☐ a. Quốc hội
- ☐ b. Chính phủ
- ☐ c. Tòa án
- ☐ d. Các Bộ

Thời gian còn lại 0:30:44

Câu hỏi 13

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo pháp luật dân sự Việt Nam, trường hợp nào là quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự?

Chọn một:

- ☐ a. Một cá nhân ký hợp đồng lao động làm việc với một công ty ở vị trí kế toán trưởng.
- ☐ b. Một cá nhân đến Ủy ban Nhân dân yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- ☐ c. Một cá nhân phải bồi thường cho cá nhân khác 3 triệu đồng vì va chạm giao thông.
- ☐ d. Một cá nhân bị xử phạt 5 triệu đồng vì có hành vi thải hoá chất độc vào môi trường.

Thời gian còn lại 0:29:14

Câu hỏi 14

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, hình thức hợp đồng lao động gồm

Chọn một:

- ☐ a. lời nói và phương tiện điện tử.
- ☐ b. văn bản, lời nói.
- ☐ c. văn bản, lời nói và phương tiện điện tử.
- ☐ d. văn bản và phương tiện điện tử.

Thời gian còn lại 0:29:04

Câu hỏi 15

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng bà Trang và ông Toàn, họ có hai người con là Hạ và Thu (đều đã thành niên). Thu có chồng là Trung và có con là Lê. Tháng 5/2019 bà Trang và ông Toàn ly hôn. Năm 2021 chị Thu qua đời, biết tài sản chung chị Thu với anh Trung là 540 triệu. Nếu có tranh chấp, hãy xác định phần di sản mà anh Trung được thừa kế?

Chọn một:

- ☐ a. 90 triệu
- ☐ b. 337,5 triệu
- ☐ c. 67,5 triệu
- ☐ d. 135 triệu

Thời gian còn lại 0:27:59

Câu hỏi 16

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo khoản 2 Điều 38 Hiến pháp năm 2013 quy định: “*Nghiêm cấm các hành vi đe dọa cuộc sống, sức khỏe của người khác và cộng đồng*”. Xác định cơ cấu của quy phạm tại khoản 2 Điều 38 Hiến pháp năm 2013.

Chọn một:

- ☐ a. Có bộ phận giả định và quy định; ẩn bộ phận chế tài
- ☐ b. Có đầy đủ ba bộ phận: giả định, quy định và chế tài
- ☐ c. Chỉ có bộ phận giả định; ẩn bộ phận quy định và chế tài
- ☐ d. Chỉ có bộ phận quy định; ẩn bộ phận giả định và chế tài

Thời gian còn lại 0:27:44

Câu hỏi 17

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo khoản 5 Điều 349 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “*Bồi thường thiệt hại nếu làm mất hoặc hư hỏng tài sản cầm giữ*”. Trong cơ cấu của quy phạm trên, bộ phận nào đã Bị ẨN đi?

Chọn một:

- ☐ a. Chế tài
- ☐ b. Giả định
- ☐ c. Quy định và chế tài
- ☐ d. Quy định

Thời gian còn lại 0:26:54

Câu hỏi 18

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Vinh và bà Ngọc có hai người con là Minh và Nga. Ông Vinh có hai người em gái là Lệ và Nguyệt. Năm 2017, ông Vinh ly thân sống tách biệt với bà Ngọc. Ngày 1/5/2021 ông Vinh chết, biết rằng di sản của ông Vinh là 348 triệu. Nếu có tranh chấp, xác định phần di sản mà Nga được hưởng từ ông Vinh?

Chọn một:

- ☐ a. 58 triệu
- ☐ b. 174 triệu
- ☐ c. 69,6 triệu
- ☐ d. 116 triệu

Thời gian còn lại 0:25:39

Câu hỏi **19**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng X và Y có 2 người con chung là K và H. Anh K có vợ là M; anh H có vợ là U và có con là cháu O. Ông X lập di chúc định đoạt cho bà Y 90 triệu, cho anh K 60 triệu và cho H 60 triệu. Ngày 12/4/2020 anh H và ông X bị tai nạn tử vong tại chỗ. Tài sản chung X và Y là 600 triệu, xác định di sản thừa kế mà Y được hưởng nếu tranh chấp xảy ra?

Chọn một:

- ☐ a. 135 triệu
- ☐ b. 300 triệu
- ☐ c. 120 triệu
- ☐ d. 140 triệu

Thời gian còn lại 0:23:49

Câu hỏi **20**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm”. Mặt chủ quan của tội cướp tài sản theo quy định này là

Chọn một:

- ☐ a. lỗi vô ý vì quá tự tin.
- ☐ b. lỗi cố ý trực tiếp.
- ☐ c. lỗi cố ý gián tiếp.
- ☐ d. lỗi vô ý vì cấu thả.

Thời gian còn lại 0:22:34

Câu hỏi **21**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Bao phạm tội (tội X) và bị Tòa án tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Chấp hành được 2 năm thử thách thì Bảo bị đưa ra xét xử về một tội phạm mới (tội Y) thực hiện trong thời gian thử thách.

Hãy tổng hợp hình phạt đối với Bảo trong trường hợp nếu tội Y Tòa án tuyên phạt cải tạo không giam giữ 2 năm.

Chọn một:

- ☐ a. 2 năm 8 tháng tù giam
- ☐ b. 4 năm 8 tháng tù giam
- ☐ c. 4 năm 8 tháng cải tạo không giam giữ
- ☐ d. 2 năm 8 tháng cải tạo không giam giữ

Thời gian còn lại 0:20:54

Câu hỏi **22**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Ông Ân trộm cắp tài sản của Bảo trị giá 100 triệu đồng. Hành vi của Ân bị Viện Kiểm sát quận X truy tố 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản theo điểm a khoản 2 Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 2015: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp...” và bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù.

Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, loại tội phạm mà Ân thực hiện là tội phạm gì?

Chọn một:

- ☐ a. Tội phạm nghiêm trọng
- ☐ b. Tội phạm rất nghiêm trọng
- ☐ c. Tội phạm ít nghiêm trọng
- ☐ d. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Thời gian còn lại 0:20:14

Câu hỏi 23

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Điểm tiến bộ nhất trong thuyết khế ước xã hội (quan điểm Rút-Xô) so với những học thuyết phi Mác - Xít về nguồn gốc ra đời của Nhà nước là gì?

Chọn một:

- ☐ a. Khẳng định sự tồn tại của quyền lực nhà nước là tất yếu
- ☐ b. Rút Xô đã phủ nhận toàn bộ vai trò thần thánh, thượng đế
- ☐ c. Khẳng định được việc quản lý trật tự xã hội là mục tiêu chính
- ☐ d. Chế độ dân chủ được đảm bảo, Nhân dân làm chủ quyền lực

Thời gian còn lại 0:19:03

Câu hỏi 24

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Vinh và bà Xuân có hai người con là Yên và Vy (đều thành niên), do bất đồng về cuộc sống nên họ ly thân. Năm 2016, ông Vinh sống chung với bà Hằng và có con chung là Vũ. Năm 2020, ông Vinh bị tai nạn và trở thành người mất năng lực hành vi dân sự. Biết rằng di sản ông Vinh là 600 triệu. Tháng 2/2021 ông Vinh lập di chúc để lại toàn bộ di sản cho mẹ con Hằng, Vũ. Xác định phần di sản bà Xuân được hưởng nếu tranh chấp xảy ra?

Chọn một:

- ☐ a. 400 triệu
- ☐ b. 100 triệu
- ☐ c. Không được hưởng
- ☐ d. 150 triệu

Thời gian còn lại 0:18:09

Câu hỏi 25

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Tố tụng Dân sự Việt Nam, chủ thể nào dưới đây là đương sự trong quan hệ tố tụng dân sự:

Chọn một:

- ☐ a. Người làm chứng
- ☐ b. Bị can, bị cáo, bị hại
- ☐ c. Nguyên đơn, bị đơn
- ☐ d. Người khởi kiện, người bị kiện

Thời gian còn lại 0:16:49

Câu hỏi 26

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Ngày 01/8/2017, Ông Trần bị phạt 3 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Trong thời gian đang chấp hành hình phạt, ngày 01/8/2019, ông Trần trốn khỏi nơi giam giữ. Sau đó, ông Trần phạm tội "giết người" và tội "cướp tài sản" và bị bắt vào ngày 30/9/2019. Đến ngày 01/12/2019, Tòa án xét xử và tuyên phạt ông Trần 15 năm tù về tội "giết người", 10 năm tù về tội "cướp tài sản" và 5 năm tù về tội "trốn khỏi nơi giam". Hình phạt ông Trần phải tiếp tục chấp hành là

Chọn một:

- ☐ a. 30 năm tù giam.
- ☐ b. 31 năm tù giam.
- ☐ c. 33 năm tù giam.
- ☐ d. 27 năm tù giam.

Thời gian còn lại 0:15:54

Câu hỏi 27

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo pháp luật dân sự Việt Nam, trường hợp nào ĐÚNG khi nói về năng lực hành vi dân sự của cá nhân?

Chọn một:

- ☐ a. Người chưa thành niên là người không có năng lực hành vi dân sự.
- ☐ b. Năng lực hành vi dân sự là như nhau giữa mọi chủ thể xã hội.
- ☐ c. Mọi cá nhân trong xã hội đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- ☐ d. Cá nhân dưới 18 tuổi có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Thời gian còn lại 0:15:18

Câu hỏi 28

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Tại thời điểm dịch bệnh, Duy có cho Duyên mượn máy tính để học tập, tuy nhiên Duyên đã tự ý tặng chiếc máy tính này cho An và khẳng định do Duyên tự mua để làm quà. An đem bán máy tính này cho Việt với giá 12 triệu. Duy phát hiện Việt đang sử dụng máy tính của mình nên yêu cầu Việt hoàn trả. Trong tình huống này, việc chiếm hữu máy tính của Việt được coi là

Chọn một:

- ☐ a. chiếm hữu có căn cứ pháp luật nhưng không ngay tình.
- ☐ b. chiếm hữu không có căn cứ pháp luật và không ngay tình.
- ☐ c. chiếm hữu có căn cứ pháp luật và chiếm hữu ngay tình.
- ☐ d. chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình.

Thời gian còn lại 0:13:08

Câu hỏi 29

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Chủ thể nào sau đây có tư cách pháp nhân theo Bộ luật Dân sự năm 2015?

Chọn một:

- ☐ a. Văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn
- ☐ b. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn
- ☐ c. Doanh nghiệp tư nhân do cá nhân thành lập
- ☐ d. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thời gian còn lại 0:10:30

Câu hỏi 30

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Ngày 01/04/2018, ông Quang bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản nhưng được cho tại ngoại để điều tra. Ngày 01/07/2018, Tòa tuyên ông Quang 27 tháng cải tạo không giam giữ. Ngày 01/01/2019, ông Quang phạm tội lừa đảo nên bị bắt tạm giam; ngày 01/07/2019, Tòa tuyên ông Quang 03 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy, kể từ ngày 01/07/2019, Quang phải tiếp tục chấp hành hình phạt là

Chọn một:

- ☐ a. 40 tháng tù giam.
- ☐ b. 34 tháng tù giam.
- ☐ c. 32 tháng tù giam.
- ☐ d. 37 tháng tù giam.

Thời gian còn lại 0:09:32

Câu hỏi **31**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, tài sản nào dưới đây là bất động sản?

Chọn một:

- ☐ a. Gia cầm
- ☐ b. Xe ô tô
- ☐ c. Mái che di động
- ☐ d. Cầu cống

Thời gian còn lại 0:09:11

Câu hỏi **32**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Vĩ và bà Xuân có hai người con là Thành, Chánh. Năm 2019, ông Vĩ sống cùng bà Đậu và sinh ra Nguyệt. Bà Xuân phát hiện việc này nên đã nộp đơn ly hôn, *trong thời gian chờ giải quyết* tại Tòa án thì ngày 6/4/2021 ông Vĩ bị tai nạn qua đời. Tài sản chung của ông Vĩ và bà Xuân là 200 triệu, nếu có tranh chấp, hãy chia di sản thừa kế của ông Vĩ.

Chọn một:

- ☐ a. Xuân: 125 triệu; Thành: 25 triệu; Chánh: 25 triệu; Nguyệt: 25 triệu
- ☐ b. Thành: 50 triệu; Chánh: 50 triệu
- ☐ c. Đậu: 25 triệu; Thành: 25 triệu; Chánh: 25 triệu; Nguyệt: 25 triệu
- ☐ d. Xuân: 25 triệu; Thành: 25 triệu; Chánh: 25 triệu; Nguyệt: 25 triệu

Thời gian còn lại 0:08:21

Câu hỏi **33**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, xét xử vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn do chủ thể nào tiến hành?

Chọn một:

- ☐ a. Một Hội thẩm nhân dân
- ☐ b. Một Thư ký
- ☐ c. Một Thẩm phán
- ☐ d. Hai Thẩm phán

Thời gian còn lại 0:07:01

Câu hỏi **34**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Lâm và bà Bích có ba người con là Chi, Dũng và My (đều là người thành niên). Tài sản chung vợ chồng thì ông Lâm đã tặng cho hết bà Bích. Tài sản riêng của ông Lâm là 180 triệu, ông Lâm lập di chúc hợp pháp định đoạt cho Chi hưởng $\frac{1}{2}$ di sản, còn lại chia đều cho Dũng và My. Ngày 24/5/2021 ông Lâm chết, nếu có tranh chấp hãy phân chia thừa kế các trường hợp trên:

Chọn một:

- ☐ a. Chi: 90 triệu; Dũng: 45 triệu; My: 45 triệu
- ☐ b. Chi: 75 triệu; Dũng: 37,5 triệu; My: 37,5 triệu; Bích: 30 triệu
- ☐ c. Chi: 30 triệu; Dũng: 15 triệu; My: 15 triệu; Bích: 120 triệu
- ☐ d. Chi: 60 triệu; Dũng: 45 triệu; My: 45 triệu; Bích: 30 triệu

Thời gian còn lại 0:06:02

Câu hỏi 35

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Vợ chồng ông Minh và bà Ngân có con là Trung, tài sản chung của hai người là 312 triệu. Do bất đồng nên ông Minh và bà Ngân ly thân, tháng 7/2018 ông Minh sống cùng bà Na và sinh ra cháu Vi. Ngày 20/1/2021, ông Minh bị tai nạn qua đời; tháng 5/2021, bà Ngân kết hôn với ông Vỹ. Tháng 8/2021, các bên tiến hành chia di sản của ông Minh và xảy ra tranh chấp. Xác định phần di sản mà bà Ngân được hưởng.

Chọn một:

- ☐ a. 156 triệu
- ☐ b. 78 triệu
- ☐ c. 52 triệu
- ☐ d. Không được hưởng di sản

Thời gian còn lại 0:04:41

Câu hỏi 36

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Ông Hào có ba người con là Tân, Sang và Duy. Biết rằng năm 2015 anh Tân có nhận cháu Vy làm con nuôi (hợp pháp). Ngày 1/4/2021 thì ông Hào và Tân cùng bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ. Biết rằng di sản của ông Hào là 600 triệu. Nếu có tranh chấp, hãy chia di sản thừa kế của ông Hào.

Chọn một:

- ☐ a. Tân: 150 triệu; Vy: 150 triệu; Sang: 150 triệu; Duy: 150 triệu
- ☐ b. Tân: 200 triệu; Sang: 200 triệu; Duy: 200 triệu
- ☐ c. Sang: 300 triệu; Duy: 300 triệu
- ☐ d. Vy: 200 triệu; Sang: 200 triệu; Duy: 200 triệu

Câu hỏi 37

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Theo pháp luật dân sự, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

Chọn một:

- ☐ a. không như nhau giữa mọi cá nhân.
- ☐ b. chỉ số lượng các quyền và nghĩa vụ.
- ☐ c. là như nhau giữa mọi cá nhân.
- ☐ d. không bị hạn chế trong mọi trường hợp.

Thời gian còn lại 0:03:02

Câu hỏi 38

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cờ câu hỏi

Quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự Việt Nam là

Chọn một:

- ☐ a. một số quan hệ về tài sản và một số quan hệ về nhân thân.
- ☐ b. mọi quan hệ về tài sản và mọi quan hệ về nhân thân.
- ☐ c. mọi quan hệ về tài sản và một số quan hệ về nhân thân.
- ☐ d. một số quan hệ về tài sản và mọi quan hệ về nhân thân.

Thời gian còn lại 0:02:06

Câu hỏi 39

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cơ câu hỏi

Tháng 02/2021, anh Huy cho anh Kha mượn xe máy đi công việc (không bao gồm giấy tờ xe). Anh Kha đã đem xe máy cầm cố tại tiệm cầm đồ OW được 20 triệu. Hết thời hạn cầm cố, Kha không quay lại nên tiệm cầm đồ OW đã bán xe máy cho Kỳ với giá 25 triệu. Tháng 06/2021, Huy phát hiện Kỳ đang điều khiển xe máy của mình nên đòi lại tài sản. Tranh chấp phát sinh, Huy có quyền đòi lại tài sản không? Vì sao?

Chọn một:

- ☐ a. Không được, vì xe máy bị chiếm hữu theo ý chí của Huy nên chỉ có thể bồi thường
- ☐ b. Được, vì Kỳ chiếm hữu xe máy ngay tình và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật
- ☐ c. Được, vì Kỳ chiếm hữu xe máy ngay tình, không có căn cứ pháp luật qua hợp đồng có đền bù
- ☐ d. Được, vì Kỳ chiếm hữu xe máy không ngay tình và không có căn cứ pháp luật

Thời gian còn lại 0:00:27

Câu hỏi 40

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 0,25

🚩 Cơ câu hỏi

Vợ chồng ông An, bà Bích có hai người con Hoa và Hồng. Năm 2019, ông An chung sống với bà Lệ và có con chung là Kim. Ngày 3/4/2021, ông An qua đời. Biết rằng tài sản chung của ông An và bà Bích là 290 triệu, tài sản chung của ông An và bà Lệ là 160 triệu. Xác định di sản thừa kế của ông An nếu có tranh chấp xảy ra?

Chọn một:

- ☐ a. 225 triệu
- ☐ b. 450 triệu
- ☐ c. 145 triệu
- ☐ d. 185 triệu